

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1641/2533

นางจิรา วิรัตน์นท์

โจทก์

นางยุพิน พัทธคำ

ผู้ร้อง

นายฉัตรชัย อินทุสุต กับพวก

จำเลย

นางยุพิน พัทธคำ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกาคำสั่ง คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 96 แผ่นที่ 2, อันดับ 92)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความว่า จำเลยทั้งสองยอมออกจากที่ดินโจทก์ โฉนดเลขที่ 15656 ตำบลท่าฉลอม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และจำเลยทั้งสองหรือบริวารจะจัดการรื้อถอน บ้านเรือนออกจากที่ดินโจทก์ตามฟ้องดังกล่าวภายใน 30 วัน หากผิดสัญญายอมให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการรื้อถอนบ้านเรือนดังกล่าวออกจากที่ดินของ โจทก์(อันดับ 16) ศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีไปตามยอมแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ ปฏิบัติตามคำพิพากษายอม โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการบังคับคดี โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการปิดประกาศให้จำเลยและบริวารจัดการรื้อถอนสิ่ง ปลูกสร้างและขนย้ายสิ่งของออกไปจากที่ดินของโจทก์ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2532 ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องว่าโฉนดที่ดินและบ้านเรือนที่ปลูกบนที่ดินดังกล่าวมิได้ เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสอง แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง โดยจำเลยที่ 2 ขायให้

ผู้ร้องแล้วในจำนวนเงิน 35,980 บาท และผู้ร้องครอบครองที่ดินดังกล่าวตลอดมา และได้ปลูกบ้านเรือนไม้ 2 ชั้นบนที่ดิน นับแต่ผู้ร้องซื้อที่ดินตามโฉนดดังกล่าวจาก จำเลยที่ 2 แล้วจำเลยทั้งสองไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อในที่ดินพิพาทอีกเลย และผู้ร้อง มิใช่บริวารจำเลย ขอให้ศาลระงับการบังคับคดีไว้และดำเนินการไต่สวนคำร้องของผู้ ร้องต่อไป

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาคำสั่งและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้งดการบังคับคดีในระหว่างฎีกา ให้ ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้งดการบังคับคดีในระหว่างฎีกา ให้ ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ วีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ